P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDHI FRANATA als YUDHI bin RUSLAN**
2. Tempat lahir : Tewah
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 25 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Temanggung Kanyapi, RT 003, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/13/III/2024/Res Narkoba tanggal 7 Maret 2024 dan diperpanjang tanggal 10 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/13.a/I/2024/Res Narkoba tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/01/I/2024/Res Narkoba tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-12/O.2.22.3/Enz.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 33/PenPid.B-HAN/2024/Kkn tanggal 19 April 2024;
4. Penyidik dengan perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 48/PenPid.B-HAN/2024/Kkn tanggal 7 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-223/O.2.22.3/Enz.2/07/2024 tanggal 2 Juli 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 70-I/Pen.Pid-HAN/2024/PN Kkn tanggal 13 Juni 2024;

7. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 70-II/Pen.Pid-HAN/2024/PN Kkn tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 60/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHI FRANATA Als YUDHI Bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum:

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram*, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram*;
- 1 (satu) plastic klip pembungkus sabu-sabu
- 1 (satu) bundelan plastik pembungkus sabu-sabu
- 1 (satu) buah botol warna hitam terbuat dari besi
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek AREI
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam dengan nomor SIM Card 082221300859, dengan No IMEI 1 861209060749848 dan No IMEI 2 861209060749855

Dirampas untuk dimusnahkan

- 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan nominal total uang sebanyak Rp.12.463.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/KKN/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YUDHI FRANATA Als YUDHI Bin RUSLAN**, pada hari Rabu, tanggal 06 bulan Maret tahun 2024 sekira jam 14.00 Wib sampai dengan hari Kamis, tanggal 07 bulan Maret tahun 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Sdri. IYEM yang beralamat di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal yang sudah tidak diingat Terdakwa pada bulan **November 2023** Terdakwa yang bekerja menambang emas kepada Sdr. BAPAK LEVI (masuk dalam DPO) ditawarkan untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. BAPAK LEVI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berhasil menjualkan narkotika tersebut dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. BAPAK LEVI. Selanjutnya Terdakwa kemudian kembali menjual narkotika yang didapatkan dari Sdr. BAPAK LEVI sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, dan atas pembelian yang terakhir yaitu pada hari **Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib** Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. BAPAK LEVI dengan cara bon (hutang) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. BAPAK LEVI mendatangi Terdakwa di rumah Sdri. IYEM di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(delapan juta rupiah) atas pembayaran hasil penjualan narkotika sebelumnya kepada Sdr. BAPAK LEVI, kemudian Sdr. BAPAK LEVI pergi.

- Bahwa selanjutnya atas paket narkotika yang Terdakwa beli dari Sdr. BAPAK LEVI tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. ADE sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. SUGI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. NACA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa di rumah Sdri. IYEM di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan memesan narkotika kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyisihkan sesuai pesanan dari pembeli dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pembeli sesuai dengan harga yang dipesan pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib saksi BRIPKA ACHMAD dan saksi BRIPDA VISAL bersama anggota kepolisian Polres Gunung Mas mendatangi Terdakwa yang berada di rumah Sdri. IYEM di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saat ditanyakan Terdakwa mengakui menjual narkotika jenis sabu-sabu sehingga kemudian saksi BRIPKA ACHMAD bersama saksi BRIPDA VISAL bersama anggota kepolisian Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan saksi YUDI dan saksi SULKAN. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika dari genggaman Terdakwa dan 1 (satu) paket di lantai ruang tamu tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah bundelan plastik, 1 (satu) buah botol warna hitam terbuat dari besi, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek AREI, 1 (satu) unit handphone merek REDMI beserta simcard 082221300859 serta uang tunai Rp.12.463.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa dan memiliki hubungan dengan transaksi narkotika yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengaku atas barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang didapatkan dari Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BAPAK LEVI pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 yang rencananya akan Terdakwa jual namun baru terjual sebagian. Selanjutnya Terdakwa mengaku atas barang bukti 1 (satu) unit handphone merek REDMI beserta simcard 082221300859 merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan komunikasi dalam melakukan transaksi penjualan narkotika, dan atas uang tunai Rp.12.463.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang ditemukan dalam penggeledahan merupakan uang hasil penjualan narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0139 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0139 berupa 1 (satu) bungkus (Netto: 0,1479) serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 23/11144.00/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 3 (tiga) paket plastic klip paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu sebelum disisihkan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa YUDHI FRANATA Als YUDHI Bin RUSLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YUDHI FRANATA Als YUDHI Bin RUSLAN**, pada hari Kamis, tanggal 07 bulan Maret tahun 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Sdri. IYEM yang beralamat di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal yang sudah tidak diingat Terdakwa pada bulan November 2023 Terdakwa yang bekerja menambang emas kepada Sdr. BAPAK LEVI (masuk dalam DPO) ditawarkan untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu oleh Sdr. BAPAK LEVI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berhasil menjualkan narkotika tersebut dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. BAPAK LEVI. Selanjutnya Terdakwa kemudian kembali menjual narkotika yang didapatkan dari Sdr. BAPAK LEVI sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, dan atas pembelian yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. BAPAK LEVI dengan cara bon (hutang) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. BAPAK LEVI mendatangi Terdakwa di rumah Sdri. IYEM di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas pembayaran hasil penjualan narkotika sebelumnya kepada Sdr. BAPAK LEVI, kemudian Sdr. BAPAK LEVI pergi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib saksi BRIPKA ACHMAD dan saksi BRIPDA VISAL bersama anggota kepolisian Polres Gunung Mas mendatangi Terdakwa yang berada di rumah Sdri. IYEM di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saat ditanyakan Terdakwa mengakui menjual narkotika jenis sabu-sabu sehingga kemudian saksi BRIPKA ACHMAD bersama saksi BRIPDA VISAL bersama anggota kepolisian Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan saksi YUDI dan saksi SULKAN. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika dari genggaman Terdakwa dan 1 (satu) paket di lantai ruang tamu tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah bundelan plastik, 1 (satu) buah botol warna hitam terbuat dari besi, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek AREI, 1 (satu) unit handphone merek REDMI beserta simcard 082221300859 serta uang tunai Rp.12.463.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa dan memiliki hubungan dengan transaksi narkotika yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengaku atas barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. BAPAK LEVI pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0139 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0139 berupa 1 (satu) bungkus (Netto: 0,1479) serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 23/11144.00/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket plastic klip paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu sebelum disisihkan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan

Perbuatan Terdakwa YUDHI FRANATA Als YUDHI Bin RUSLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **YUDHI FRANATA Als YUDHI Bin RUSLAN**, pada hari Kamis, tanggal 07 bulan Maret tahun 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Sdri. IYEM yang beralamat di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib saksi BRIPKA ACHMAD dan saksi BRIPDA VISAL bersama anggota kepolisian Polres Gunung Mas mendatangi Terdakwa yang berada di rumah Sdri. IYEM di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saat ditanyakan Terdakwa mengakui menjual narkotika jenis sabu-sabu sehingga kemudian saksi BRIPKA ACHMAD bersama saksi BRIPDA VISAL bersama anggota kepolisian Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan saksi YUDI dan saksi SULKAN. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika dari genggaman Terdakwa dan 1 (satu) paket di lantai ruang tamu tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah bundelan plastik, 1 (satu) buah botol warna hitam terbuat dari besi, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek AREI, 1 (satu) unit handphone merek REDMI beserta simcard 082221300859 serta uang tunai Rp.12.463.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa dan memiliki hubungan dengan transaksi narkotika yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. BAPAK LEVI pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024. Atas narkotika tersebut Terdakwa Sebagian Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri dengan cara narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa sisihkan dari plastic klip, kemudian Terdakwa masukan kedalam sebuah pipet kaca yang terhubung dengan sebuah bong dan alat penghisap dengan menggunakan sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan, pipet yang telah berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakarannya dari plastic yang terhubung dengan pipet kaca seperti menghisap rokok.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0139 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0139 berupa 1 (satu) bungkus (Netto: 0,1479) serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 23/11144.00/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- Bahwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNN RI Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/009/VI/PB.06/2024/BNNP tanggal 04 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapatkan kesimpulan Terdakwa a.n. YUDHI FRANATA Als YUDHI Bin RUSLAN merupakan penyalahguna narkotika dengan pola penggunaan situasional dan juga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Sejak akhir tahun 2023 Terdakwa cenderung melakukan transaksi jual-beli narkotika kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan terkait penyalahgunaan narkoba tidak ditemukan tanda yang bersangkutan mengalami kecanduan narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket plastic klip paket plastic klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu sebelum disisihkan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa YUDHI FRANATA Als YUDHI Bin RUSLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Achmad Tomi bin Dansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Rumah Saudari Iyem di Jalan Temanggung Kenyapi RT.003 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah karena membeli, menyimpan dan menjual paket diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB, Polsek Tewah mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkotika di sebuah rumah di Jalan Temanggung Kenyapi RT.003 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan beberapa rekan lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada jam 14.00 WIB, kami mengamankan Terdakwa dan selanjutnya kami memanggil Ketua RT.003 yaitu saudara Sulkan Alias Bapak Sri dan Damang Kepala Adat yaitu saudara Yudy Evin T.Umbing untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik kecil berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu, dimana 2 (dua) paket tersebut berada dalam genggaman tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) paket lainnya berada di lantai ruang tamu dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, juga diamankan 1 (satu) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) bundelan plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah botol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna hitam terbuat dari besi, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk AREI, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam, dan uang sebanyak Rp12.463.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang diakui semua adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil keterangan, Terdakwa membeli 1 (satu) kantong paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Levi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dari saudara Levi dengan cara terlebih dahulu berhutang dan akan dibayar jika semua paket narkotika laku terjual. Saudara Levi menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa, 1 (satu) kantong diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian dipecah Terdakwa menjadi paket-paket kecil dan kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Ade sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada saudara Sugi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saudara Naca sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa di rumah saudari Iyem di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak bulan November 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga mengkomsumsinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang sebanyak Rp12.463.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah) diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkotika yang dikuasai Terdakwa pernah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Viscal Joice Anderson bin Nikson**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Rumah Saudari Iyem di Jalan Temanggung Kenyapi RT.003 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah karena membeli, menyimpan dan menjual paket diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari hari kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB, Polsek Tewah mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkotika di sebuah rumah di Jalan Temanggung Kenyapi RT.003 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan beberapa rekan lainnya melakukan penyelidikan dan kemudian pada jam 14.00 WIB, kami mengamankan Terdakwa dan selanjutnya kami memanggil Ketua RT.003 yaitu saudara Sulkan Alias Bapak Sri dan Damang Kepala Adat yaitu saudara Yudy Evin T.Umbing untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik kecil berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu, dimana 2 (dua) paket tersebut berada dalam genggaman tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) paket lainnya berada di lantai ruang tamu dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, juga diamankan 1 (satu) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) bundelan plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah botol warna hitam terbuat dari besi, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah tas pinggang warna hitam merk AREI, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam, dan uang sebanyak Rp12.463.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang diakui semua adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil keterangan, Terdakwa membeli 1 (satu) kantong paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Levi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dari saudara Levi dengan cara terlebih dahulu berhutang dan akan dibayar jika semua paket narkotika laku terjual. Saudara Levi menyerahkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa, 1 (satu) kantong diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian dipecah Terdakwa menjadi paket-paket kecil dan kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Ade sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada saudara Sugi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saudara Naca sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa di rumah saudari Iyem di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak bulan November 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga mengkomsumsinya;
- Bahwa uang sebanyak Rp12.463.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah) diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu.
- Bahwa narkotika yang dikuasai Terdakwa pernah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 23/11144.00/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

2. Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0139 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0139 berupa 1 (satu) bungkus (netto: 0,1479) serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari kamis tanggal tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Rumah Saudari Iyem di Jalan Temanggung Kenyapi RT.003 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah karena membeli, menyimpan dan menjual paket diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik kecil berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu, dimana 2 (dua) paket tersebut berada dalam genggaman tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) paket lainnya berada di lantai ruang tamu;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, juga diamankan 1 (satu) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) bundelan plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah botol warna hitam terbuat dari besi, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk AREI, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam, dan uang sebanyak Rp12.463.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli 1 (satu) kantong paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Levi warga kelurahan Tewah;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa membeli narkotika tersebut dari saudara Levi, dimana saudara Levi langsung mengantarkan 1 (satu) kantong diduga narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun untuk pembayarannya akan Terdakwa berikan kepada saudara Levi setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Levi karena pernah ikut bekerja di tambang emas, dimana pada saat itu saudara Levi menawari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Levi lebih dari 5 (lima) kali dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak bulan November 2023;
- Bahwa 1 (satu) kantong diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram kemudian Terdakwa pecah menjadi paket-paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecil dan kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Ade sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada saudara Sugi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saudara Naca sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa di rumah saudari Iyem di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jika 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual dalam jangka waktu kurang lebih sebulan, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
2. 1 (satu) plastik klip pembungkus sabu-sabu;
3. 1 (satu) bundelan plastik klip pembungkus sabu-sabu;
4. 1 (satu) buah botol warna hitam terbuat dari besi;
5. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
6. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Arei;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 082221300859 dengan nomor IMEI I : 861209060749848 dengan nomor IMEI 2 : 861209060749855;

8. 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dengan nominal total uang sebanyak Rp12.463.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WIB, Kepolisian Sektor Tewah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya tempat yang sering dipergunakan untuk transaksi sabu-sabu di Jalan Temanggung Kenyapi, RT.003, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas:
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Achmad Tomi bin Dansyah, saksi Viscal Joice Anderson bin Nikson, dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut, kemudian sekitar jam 14.00 WIB saksi Achmad Tomi bin Dansyah, saksi Viscal Joice Anderson bin Nikson, dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saudari Iyem yang terletak pada Jalan Temanggung Kenyapi, RT.003, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa kemudian sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, salah seorang anggota kepolisian memanggil saudara Sulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias Bapak Sri dan saudara Yudy Evin T. Umbing untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik kecil berisi sabu-sabu, 2 (dua) paket tersebut berada dalam genggaman tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) paket lainnya berada di lantai ruang tamu serta diakui milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang-barang tersebut juga ditemukan 1 (satu) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) bundelan plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah botol warna hitam terbuat dari besi, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Arei, 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam, dan uang sebanyak Rp12.463.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang diakui semua adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp12.463.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah) diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) kantong paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Levi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dari saudara Levi dengan cara terlebih dahulu berhutang dan akan dibayar jika semua paket sabu-sabu laku terjual, saudara Levi menyerahkan paket sabu-sabu tersebut langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual paket kecil sabu-sabu tersebut kepada saudara Ade sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada saudara Sugi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saudara Naca sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa di rumah saudari Iyem di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan aktifitasnya menjual sabu-sabu sejak bulan November 2023 serta apabila 1 (satu) kantong sabu-sabu telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjual habis, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 23/11144.00/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.24.0139 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae,S.Farm.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0139 berupa 1 (satu) bungkus (netto: 0,1479) serbuk kristal warna bening adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yudhi Franata als Yudhi bin Ruslan telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM-15/KKN/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Yudhi Franata als Yudhi bin Ruslan telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Yudhi Franata als Yudhi bin Ruslan adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan ”menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan ”menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Achmad Tomi bin Dansyah, saksi Viscal Joice Anderson bin Nikson, dan anggota kepolisiann lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saudari Iyem yang terletak pada Jalan Temanggung Kenyapi, RT.003, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WIB, Kepolisian Sektor Tewah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya tempat yang sering dipergunakan untuk transaksi sabu-sabu di Jalan Temanggung Kenyapi, RT.003, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Achmad Tomi bin Dansyah, saksi Viscal Joice Anderson bin Nikson, dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut, kemudian sekitar jam 14.00 WIB saksi Achmad Tomi bin Dansyah, saksi Viscal Joice Anderson bin Nikson, dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah saudari Iyem yang terletak pada Jalan Temanggung Kenyapi, RT.003, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Kemudian sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, salah seorang anggota kepolisian memanggil saudara Sulkan Alias Bapak Sri dan saudara Yudy Evin T. Umbing untuk menyaksikan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik kecil berisi sabu-sabu, 2 (dua) paket tersebut berada dalam genggaman tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) paket lainnya berada di lantai ruang tamu serta diakui milik Terdakwa, selain barang-barang tersebut juga ditemukan 1 (satu) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) bundelan plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah botol warna hitam terbuat dari besi, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Arei, 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam, dan uang sebanyak Rp12.463.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang diakui semua adalah milik Terdakwa. Uang sebanyak Rp12.463.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah) diakui Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium ditemukan bahwa paket kristal tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium ditemukan bahwa serbuk kristal putih tersebut mengandung metafetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.24.0139 tanggal 09 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar POM di Palangka Raya serta telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik klip berisi narkotika dengan berat berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 23/11144.00/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh paket narkotika tersebut dengan cara membeli 1 (satu) kantong paket narkotika dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Levi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dengan cara terlebih dahulu berhutang dan akan dibayar jika semua paket narkotika laku terjual, saudara Levi menyerahkan paket narkotika tersebut langsung kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket narkotika kemudian Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil dan kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa telah menjual paket kecil narkotika tersebut kepada saudara Ade sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada saudara Sugi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada saudara Naca sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa di rumah saudari Iyem di Jalan Temanggung Kanyapi RT.003 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah adalah menjadi penjual narkotika golongan I dimana perbuatan Terdakwa memberikan ataupun menyerahkan paket narkotika kepada yang melakukan pemesanan/pembelian dan kemudian Terdakwa akan mendapatkan sejumlah pembayaran atas penyerahan paket narkotika tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan pemesan/pembeli paket tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, ”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa menjadi penjual atau yang menyalurkan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak serta narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) bundelan plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah botol warna hitam terbuat dari besi, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Arei, 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 082221300859 dengan nomor IMEI I : 861209060749848 dengan nomor IMEI 2 : 861209060749855 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang berupa 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dengan nominal total uang sebanyak Rp12.463.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berusaha keras memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Franata als Yudhi bin Ruslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan berat bersih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip pembungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) bundelan plastik klip pembungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol warna hitam terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Arei;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam dengan nomor Sim Card 082221300859 dengan nomor IMEI I : 861209060749848 dengan nomor IMEI 2 : 861209060749855;

Dimusnahkan

- 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dengan nominal total uang sebanyak Rp12.463.000,00 (dua belas juta empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S. H., M.H.	Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera,

Akhmad Dillah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)